الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الأوقاف والوصايا الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٥١٨٢٥ وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٥ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
محمد عبدالعزيز عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٦٨٠	سعودي	المدعي
فاطمه ميسرى صالح باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٨٦٢	سعودي	مدعى عليه
عقيل عبدالعزيز عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠٢٩٦٠١٧٩٤	سعودي	مدعى عليه
وداد عبدالعزيز عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠١٠٥٩٤٠٠٨	سعودي	مدعى عليه
محسن بن عبدالعزيز بن عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٦٧٢	سعودي	مدعى عليه
عماد ابن عبدالعزيز ابن عيسي باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٦٩٨	سعودي	مدعى عليه
ابتسام عبدالعزيز عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٦٣١	سعودي	مدعى عليه
امل عبدالعزيز عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٦٥٦	سعودي	مدعى عليه
عمر عبدالعزيز عيسى باجري	الهوية الوطنية	١٠٠٦٣٩٢٦٦٤	سعودي	مدعى عليه

الوقائع

بعون الله افتتحت الجلسة بتاريخ: 10/ 06/ 1446هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ابراهيم محمد أحمد الشهري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم 1098840265 بموجب الوكالة رقم462642312 وتاريخ 9 /5 /1446هـ وحضر لحضوره المدعى عليهم عقيل عبدالعزيز عيسى باجري و محسن بن عبدالعزيز بن عيسى باجري ولم يحضر بقية المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم رغم تبلغهم إلكترونيا بموعد الجلسة لذا تقرر الدائرة السير في نظر الدعوى في حقهم حضوريا وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأرسل عن طريق المحادثه في نظام التيمز ما نصه (لقد توفي عبد العزيز عيسى صالح باجري بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥هـ، وانحصر ورثته في ابنه محمد (راشد)، وابنه عقيل (راشد)، وابنه محسن (راشد)، وابنه عماد (راشد)، وابنه عمر (راشد)، وابنته وداد (راشدة)، وابنته امل (راشدة)، وابنته ابتسام (راشدة)، وزوجته فاطمه (راشدة)، بموجب صك حصر الورثة الصادر من كتابة العدل ورقمه (٤٢١٢٩٤٢١٩) وتاريخه ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ، ، وأوصى في حياته بوصية، ونصها: بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وصية الشيخ / عبد العزيز عيسى صالح باجري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فهذا ما أوصى به أنا العبد الفقير إلى الله والراجي رحمته وغفرانه/عبد العزيز عيسى صالح باجري سعودي الجنسية ، سجل مدني رقم : ١٠٠٦٣٩٢٦١٥ ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأنَّ الجنَّة حقٌّ، وأن

النار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي أولادي وأهلي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل، وأوصيهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: ((وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)). كما أوصي أولادي وأهلي من بعدي بتنفيذ ما يلي: ١ . أن يحضرني ساعة الاحتضار بعض الصالحين ليذكروني بحسن الظن بربي، ورجاء رحمته ومغفرته. ٢ . أن يلقنوني كلمة التوحيد بين آونة وأخرى. 3. أوصيكم بتقوى الله والصبر عند كل مصيبة، وأن تصبروا عند مرضي وموتي، وأن تقولوا خيرا،فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، وأنهاهم عن رفع الصوت والنياحة، والندب، ولطم الخدود. ٤. أوصيكم بالمسارعة في تجهيزي ودفني بمكة المكرمة. ٥. أوصي بأن يتولى تغسيلي وتكفيني ودفني من كان عليما بالسنة، صالحا، يستر ما يراه من سوء. ٦ . أوصيكم بالاستغفار لي بعد الدفن، وأن تسألوا لي الثبات عند السؤال، وألا تنسوني بعد ذلك بصالح دعاءكم كلما ذكرتموني. كما أوصي أولادي من بعدي بالبر بوالدتهم وأخواتهم وأن يتقوا الله فيهم، كما أوصيهم بصلة الأرحام، وألا يتنازعوا فيما بينهم على عرض زال من الدنيا , وأن يكون شغلهم الشاغل هو إرضاء الله ورسوله ، والبر بوالديهما أحياء وأمواتاً.كما أوصي أولادي من بعدي بسداد الديون قبل قسمة التركة، وأن يعطوا كلي ذي حق حقه، وألا يقوموا بتصفية المؤسسات التجارية وقسمتها فيما بينهم؛ إلا بعد تسوية مركزها المالي، وسداد جميع الالتزامات المترتبة على هذه المؤسسات سواء كان حقاً للأفراد أو للدولة أو حقاً الله تعالى. كما أوصي أولادي بسداد جميع مصروفات الجنازة من المبلغ المخصص، والموجود في ذمة محمد عبد العزيز باجري على سبيل الأمانة ، لحين صعود الروح إلى بارئها. كما أوصي أولادي من بعدي بتنفيذ الهبة التي وهبتها لزوجتي وأم أولادي السيدة/ فاطمة ميسرى صالح باجري، والمتمثلة في أن تئول جميع المنقولات والاثاث والمفروشات والنجف الكائنة بعقار العوالي إليها هبة كما يؤول لها هبة ملكية جميع السيارات المسجلة باسمي أو المسجلة صوريا باسم أحد من الأولاد. كما أوصي أولادي من بعدي بتنفيذ وصيتي فيما يتعلق بتخصيص عمارة الكندرة وملحقاتها للأعمال الخيرية، وصلة الأرحام، وذلك على النحو التالي: ١ . تظل عمارة الكندرة مخصصة للانفاق في الأعمال الخيرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فإذا ما تم نزع العقار للمنفعة العامة، فإنه يتم شراء عقار بديل من مبلغ التعويض الذي تصرفه الدولة في مقابل نزع العقار، أما إذا سقط العقار نتيجة لأي سبب كان فيعاد بناء العقار مرة أخرى. ٢. يصرف من ريع العقار على صيانة المساجد الموجودة في مدينة حضرموت باليمن، وعلى المسجد الموجود في مدينة مكة المكرمة. 3. يخصص عدد من شقق عمارة الكندرة لمن يرغب من أخوتي وأخواتي في السكن بالعمارة دون مقابل. ٤. يتم تخصيص عدد من شقق عمارة الكندرة لأولاد الأخوة والأخوات والذين لهم زوجة ولا تسمح ظروفهم المالية بسداد الأجرة كاملة، فتكون أجرتهم السنوية بنصف القيمة. كما أوصي أولادي جميعاً بسداد المديونية الموجودة في البنوك باسم ابني / محمد عبد العزيز باجري، حيث أن هذه المديونية متعلقة بذمتي الشخصية، وأن ابني / محمد ليس مديناً بها. كما أوصي ابني / محمد عبد العزيز باجري بأن يقوم بعد سداد المديونيات الموجودة في البنوك بإعادة الصكوك المسجلة باسمه إلى جميع الورثة، حيث أن جميع العقارات المذكورة بهذه الصكوك هي ملك خالص لي، وبالتالي فهي تنتقل لجميع الورثة بعد سداد المديونيات الموجودة على ابني / محمد بالبنوك. كما أوصي بتعيين كل من أولادي / محمد ، وعماد بتنفيذ ما ورد في هذه الوصية. وأشهد الله تعالى أنني قد سامحت كلّ من وصلني بسوء في حياتي، أو أخذ حقا من حقوقي ، كما أطلب منكم أن تستسمحوا كل من له حق عليّ أو مظلمة عندي، واطلبوا من كلّ من قصرت في

حقه من أهل الحقوق أن يصفحوا عنّي، ويتجاوزوا عن تقصيري، واسألوا لي ولهم المغفرة والرحمة، ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلّم وصحابته الكرام رضي الله عنهم في دار السلام فهذه وصيتي بلغتها ((فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) . الموصي الاسم : عبد العزيز عيسى صالح باجري. انتهى نص الوصية وقد أملاها رحمه الله على الشاهد حسن عمر محمد سعيد – مصري الجنسية اقامة رقم 2294115775 ويعمل مستشار قانوني نظم عامة وطلب منه صياغتها في حضور المدعي لذلك أطلب إثبات وصية المتوفى المشار إليها أعلاه، هذه دعواي. والله يحفظكم والسلام وكيل المدعي محمد عبد العزيز باجري مكتب زياد بن ناصر بن حمد الزرعة محامون ومستشارون المحامي / ابراهيم محمد الشهري)اهـ وبعرض الدعوى على المدعى عليهما فطلب كل واحد منهما الإمهال فأجابت الدائرة لطلبهما وعليه رفعت الجلسة لموعد آخر. وفي جلسة أخرى عقدت بتاريخ: 21/ 07/ 1446هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ابراهيم محمد أحمد الشهري عن محمد عبد العزيز عيسى باجري، بموجب الوكالة رقم (462642312) وتاريخ 9 /5/ 1446هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة محمد عبدالله محمد العمودي، بموجب الوكالة رقم (464058139) وتاريخ 1446/7/20هـ ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، والموكل بها من المدعى عليهم كلاً من: عقيل عبد العزيز عيسى باجري. و أمل عبد العزيز عيسى باجري. كما حضر المدعى عليه وكالة/ حسين عبدالله بن حسين السعدي سعودي الجنسية سجل مدني رقم 1113544199 بصفته وكيلا عن المدعى عليه ؟محسن بن عبدالعزيز بن عيسى باجري بموجب الوكالة رقم 463122871 وتاريخ 3 / 6 / 1446هـ ولم يحضر المدعى عليهم كلا من / فاطمه ميسرى صالح باجري ووداد عبدالعزيز عيسى باجري وعماد ابن عبدالعزيز ابن عيسي باجري و ابتسام عبدالعزيز عيسى باجري و عمر عبدالعزيز عيسى باجري ولا من يمثلهم رغم تبلغهم إلكترونيا بموعد الجلسة وبسؤال المدعى عليهم عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية فأرسل المدعى عليه وكالة محمد عبدالله محمد العمودي عن طريق المحادثة في نظام التيمز ما نصه: (أتقدم إلى فضيلتكم وكالةً عن موكلي عقيل وموكلتي أمل بموجب الوكالة رقم 464058139 وتاريخ 20/7/1446هـ، وجواباً على ما ورد في دعوى المدعي نفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً/ ما ذكره المدعي في دعواه من وفاة المورث عبدالعزيز عيسى باجري بتاريخ 5/7/1442 هـ وانحصار إرثه في ورثته كلاً من أبنائه: محمد وعقيل ومحسن وعمر وعماد، وبناته: وداد وأمل وابتسام، وزوجته فاطمة بموجب صك حصر الإرث رقم 421294219 وتاريخ 20/7/1442هـ الصادر من كتابة العدل بمحافظة جدة فصحيح. ثانياً/ ما ذكره المدعي في دعواه من الوصية، فنفيد فضيلة قاضي الدائرة الموقرة بما يلي: أ/ إن موكلي كل من عقيل وأمل لم يعلموا أو يسمعوا من المورث رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته أي وصية منه طيلة حياته. ب/ نفيد الدائرة الموقرة أن المورث رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته قد توفي و كان مديناً رحمه الله لعدة دائنين (أفراد-شركات-بنوك) ولم يتم وفاء أغلب الديون حتى الآن كما أن هناك طلبات تنفيذ على المورث رحمه الله تعالى ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، كما أن تركته لم تقسم بعد، وقد أقام المدعي دعوى قسمة التركة والتي قيدت برقم 4670679000 وتاريخ 14/6/1446هـ لدى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة لدى محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة ولازالت القضية منظورة حتى الآن. ج/ إن المورث رحمه الله تعالى أحد التجار، وكان رحمه الله تعالى معتاداً وحريصاً على توثيق تصرفاته بالمستندات، كما أنه قد قام ببناء العديد من المساجد داخل هذه البلاد وخارجها حال حياته لوجه الله تعالى وقام بالعديد من أعمال الخير، وكان

من الأولى أن يقوم المورث رحمه الله تعالى بتوثيق هذه الوصية التي تقدم بها المدعي والتوقيع عليها لعلم موكلي على حرص المورث رحمه الله وضبطه لهذه الأمور و تعامله مع المحامين طوال تلك السنوات. د/ إن المورث رحمه الله تعالى قد توفي منذ قرابة الأربع سنوات، وطيلة السنوات الماضية لم يسبق لأي وارث أن تقدم بدعوى لإثبات الوصية، وإن ظهور دعوى الوصية في هذا الوقت بعد مرور تلك السنوات، والصيغة المرفقة بعد وفاة المورث رحمه الله تعالى يحتاج إلى التدقيق والتمعن في صحة هذه الوصية من عدمها. هـ/ إن الوصية المذكورة في الدعوى قد تضمنت على أن تكون الوصية على العقار الواقع بحي الكندرة بمحافظة جدة، وهذا العقار تم إفراغه لصالح مصرف الراجحي قبل وفاة المورث رحمه الله تعالى بفترة طويلة، وأن العقار قد كان من ضمن مشروع الإزالة الواقع بمحافظة جدة وقد قامت هيئة عقارات الدولة بصرف التعويض واستلم التعويض مصرف الراجحي، مما يؤكد على أن العقار لم يكن تحت ملك وتصرف المورث رحمه الله تعالى. و/ نفيد الدائرة الموقرة أن الوصية المذكورة في الدعوى قد تضمنت بعض العبارات الغير واضحة والغير محددة، حيث تضمن نص الوصية ما يلي "... كما أوصي أولادي بسداد جميع مصروفات الجنازة من المبلغ المخصص، والموجود في ذمة محمد عبدالعزيز باجري على سبيل الأمانة... كما أوصي أولادي جميعاً بسداد المديونية الموجودة في البنوك باسم ابني محمد عبدالعزيز باجري، حيث إن هذه المديونية متعلقة بذمتي الشخصية وأن ابني محمد ليس مديناً بها ..." ، وحيث إن موكلي لا يعلمون ماهي الأمانة المذكورة في النص المذكور أعلاه، كما أن المديونية المذكورة لم يتم تحديدها بشكل واضح وإنما كان اللفظ عاماً بسداد المديونية الموجودة في البنوك باسم ابني محمد دون تحديد مقدار الديون وماهي البنوك، مع العلم أن هناك مديونيات أخرى كبيرة لم تذكر في الوصية. ختاماً .. صاحب الفضيلة إن موكلي يؤكدون على أنهم لم يسمعوا من المورث رحمه الله تعالى الوصية المذكورة في الدعوى أو أي وصية أخرى، وإنما سمعوا من بعض الورثة بوجود الوصية، ولو علم موكلي بالوصية المذكورة أو أي وصية أخرى عن المورث رحمه الله تعالى فسيبادرون بإثباتها وتنفيذها ابتغاء رضوان الله عز وجل وخوفاً من عذابه وعقابه والله المستعان) اهـ ثم أرسل المدعى عليه وكالة حسين عبدالله حسين السعدي في المحادثة في نظام التيمز ما نصه (رداً على دعوى المدعي فأنني انكر هذه الوصية وانها لم تصدر من المورث ومن ضمن الشواهد على ذلك ان العقار الذي أوصى به لأن يكون مخصص لأعمال الخير توفي المورث وهو غير مملوك له وبل هو مملوك لبنك الراجحي والبنك هو الذي استلم قيمة التعويضات عن نزع ملكيته للمنفعة العامة فكيف يوصي المورث بعقار ليس مملوك له كما انه ايضاً مما يثير الشك في هذه الوصية انها ظهرت بعد وفاة المورث بحوالي اربع سنوات فأين كانت هذه الوصية منذ وفاة المورث ومما يؤكد وجود مصلحة مؤكدة للمدعى في اثبات هذه الوصية الغير صحيحة ان من ضمن بنودها سداد المديونيات المستحقة عليه للبنوك فمن غير المعقول ان يوصي المورث بسداد مديونيات لأحد الورثة دون الباقين. بناء عليه اطلب الحكم برد الدعوى.) اهـ ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المرفق فوجدته ورقة مدون فيها نص الوصية المذكور في الدعوى والمذيل باسم عبدالعزيز عيسى باجري ولم تذيل بأي توقيع أو ختم وبعرض ذلك على المدعى عليه حسين عبدالله السعدي فأجاب قائلا:هذه الورقة ننكرها جملة وتفصيلا وهي مكتوبه على وورد وليس فيها توقيع للمورث ولا ختم له ولا يمكن صدورها منه. هكذا قال، كما أجاب المدعى عليه وكالة / محمد عبدالله العمودي قائلا: أجيب بمثل ما أجاب به المدعى عليه وكالة حسين عبدالله السعدي ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة / ابراهيم محمد الشهري، عن بينته فطلب الإمهال فأجابت الدائرة لطلبه وعليه رفعت الجلسة

لموعد آخر وفي جلسة أخرى عقدت بتاريخ: 06/ 08/ 1446هـ، وفيها حضر المدعي أصالة/ محمد عبدالعزيز عيسى باجري وحضر لحضوره المدعى عليهما أصالة/ عمر عبدالعزيز عيسى باجري والمدعى عليه أصالة/عماد ابن عبدالعزيز ابن عيسي باجري، والمدعى عليه وكالة/عبدالعزيز احمد محمد الشهري سعودي الجنسية سجل مدني رقم(1096513302) بصفته وكيلاً عن المدعى عليهما فاطمه ميسرى صالح باجري و ابتسام عبدالعزيز عيسى باجري بموجب الوكالة رقم(463779850) وتاريخ: 07 / 07 /1446هـ، وحضر المدعى عليه وكالة/ حسين عبدالله بن حسين السعدي بصفته وكيلاً عن محسن بن عبدالعزيز بن عيسى باجري المدونة هويته ووكالته مسبقاً، وحضر المدعى عليه وكالة/ محمد عبدالله محمد العمودي بصفته وكيلاً عن كلاً من عقيل عبد العزيز عيسى باجري و أمل عبد العزيز عيسى باجري المدونة هويته ووكالته مسبقاً، ولم تحضر المدعى عليها وداد ولا من يمثلها رغم تبغلها الكترونياً بموعد هذه الجلسة لذا قررت الدائرة نظر الدعوى في حقها حضورياً، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه عماد عبدالعزيز عيسى باجري أجاب قائلاً: ماجاء في دعوى المدعي من وفاة المورث وحصر الورثة فصحيح جملة وتفصيلاً، وأنا سمعت من المورث أنه قد أوصى بوقفية عقار الكندرة وأنه قد أوصى بأن الدين الذي على اخينا المدعي محمد في بنك الراجحي والمقدر ب 54 مليون هو صورياً باسمه والأصل أنه دين على المورث وهذا ما أشهد به. هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعي أصالة محمد عن عقار الكندرة؟ فأجاب قائلاً: العقار قد تمت إزالته وقد جرى التعويض عن قيمته هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن مبلغ التعويض ؟ فأجاب قائلاً: مبلغ وقدره اثنا عشر مليون ريال هكذا أجاب ، ثم جرى سؤاله عن ملكية العقار ؟ فأجاب قائلاً: هو ملك لوالدي ولكن لكون والدي عليه بعض الديون لبنك الراجحي والمقدرة بمبلغ 54 مليون فتم إفراغه لبنك الراجحي كضمان والآن مبلغ التعويض سلم لبنك الراجحي ولا مانع لدى بنك الراجحي من تسليمنا مبلغ التعويض إذا تم سداد الدين الذي على المورث. هكذا قال، ثم قرر وكيل المدعى عليه/ حسين عبدالله بن حسين السعدي قائلاً: هذا إقرار من المدعي أن العقار ليس للمورث لذا أطلب رد الدعوى لكونها رفعت قبل أوانها وان على المدعي إثبات ملكية العقار قبل إثبات الوصية. هكذا قال، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه عمر عبدالعزيز عيسى قرر قائلاً: لدي مذكرة رد على الدعوى أطلب ضبطها أرسلها لكم على الدردشة ونصها: (بالإشارة إلى دعوى المدعي وإلى ردود بعض المدعى عليهم، فإنني أعرب عن انزعاجي وصدمتي فيما أبداه وكيل الأخ محسن باجري حين أنكر وجود الوصية جملةً وتفصيلاً لا بل تجاوز الأمر بأنه أشار إلى أن الديون المستحقة لمصرف الراجحي هي ديون شخصية ومستحقات على الأخ محمد باجري للبنك بقوله بالصفحة الرابعة من ضبط الجلسة رقم (3) بنما نصه "أن من ضمن بنودها سداد المديونيات المستحقة عليه للبنوك فمن غير المعقول أن يوصي المورث بسداد مديونيات لأحد الورثة دون الباقين-- انتهى" وهذا الأمر غير صحيح جملةً وتفصيلاًويتنافى مع كل مبادئ المروءة والصدق وبر الوالدين أحياءً وأموات فجميعنا يعلم أن المديونيات الخاصة بمصرف الراجحي هي في حقيقتها مديونيات على المورث (التركة) وهو أمر ثابت ولا يستطيع أحد إنكاره وقد قدم الأخ محمد باجري الكثير للحفاظ على التركة ومساعدة الوالد في سداد مديونياته وننكر ولا نرضى أبداً أن يكون هذا جزاء ما قدمه الأخ محمد ، لذا وجب علي أن أبين في ردي حقيقة الأمر على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وذلك لقوله تعالى: ((ومن يكتمها فإنه آثم قلبه))، وإيضاح ذلك تفصيلاً على النحو التالي: بخصوص ما ورد في الوصية من أن الديون المتعلقة بذمة الأخ/ محمد عبد العزيز باجري ببنك الراجحي، هي ديون تم سدادها عن الوالد، وأن الوالد قد أفرغ له بعض العقارات في

مقابل سداده لهذه الديون، فهذا القول صحيح، وأنا أشهد الله على ذلك وأقره، وقد سمعته من والدي رحمه الله (مورثنا) حال حياته مراراً وتكراراً، ولذلك فأنا أقر الوصية فيما يخص هذا الجزء لعلمي بها علم اليقين. أما فيما يخص باقي الوصية فلم أسمعها من الوالد، وإنما الذي بلغني بها بعض الإخوة، كما أبلغني بها كاتب الوصية، وهو الدكتور/ حسن عمر محمد سعيد، صديق العائلة، حيث كلفه الوالد بكتابتها، لذا التمس سماع ما لديه بخصوص باقي أجزاء الوصية. أما ما ذكره بعض المدعى عليهم ((من أن والدي لا يمتلك عقار عمارة الكندرة بجدة، فكيف يوصي بشيء لا يملكه))، فهذا القول مردود عليهم وعليهم وزره في الدنيا والآخرة وهو غير صحيح، فمورثنا يرحمه الله كان مالك العقار الكندرة، ولكنه قام برهنه لبنك الراجحي، وأن العقار لم يخرج من أملاك مورثنا حتى مماته، كما يثبت ملكية مورثنا للعقار هو أيداع مصرف الراجحي مبلغ التعويض بحساب الأخ محمد باجري، وتم خصمه وسداده من قيمة المطالبة التي يطالب بها مصرف الراجحي والثابت في منازعة التنفيذ المقدمة ضد مصرف الراجحي في تنفيذه المقدم ضد الأخ محمد باجري. أصحاب الفضيلة: إنني ألتمس من فضيلتكم الآتي: سماع شهادة كاتب الوصية الدكتور/ حسن عمر محمد سعيد إثبات الوصية كما وردت، لأنها من قبل الصدقة الجارية التي ينتفع بها والدي بعد مماته، كما أن الوصية لم تجاوز الثلث، فهي جائزة شرعاً.)اهـ وقرر المدعى عليه وكالة/ عبدالعزيز الشهري قائلاً: لدي مذكرة جرى إرسالها عن طريق الدردشة اطلب ضبطها وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن مانصه (نجيب عن الدعوى بما يلي: أولا: عن الوالدة فاطمة ميسري فإن الوصية صحيحة سمعتها من الموصي مباشرة بما ذكر فيها من بنود وديون ومحسن المدعى عليه يعلم هذه الوصية . ثانيا: وعن المدعى عليها ابتسام ليس لديها اعتراض وتقر بأن أخيها كان أمين سر الوالد وأنها علمت من الوالدة بصحة الوصية)اهـ وللتأمل جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت بتاريخ: 05 / 09 / 1446هـ وفيها حضر المدعي وكالة/إبراهيم محمد أحمد الشهري المدونة هويته ووكالته مسبقاً، وحضر لحضوره المدعى عليهما أصالة/ عمر عبدالعزيز عيسى باجري وعماد ابن عبدالعزيز ابن عيسي باجري، والمدعى عليه وكالة/عبدالعزيز احمد محمد الشهري بصفته وكيلاً عن المدعى عليهما فاطمه ميسرى صالح باجري و ابتسام عبدالعزيز عيسى باجري المدونة هويته ووكالته مسبقاً، وحضر المدعى عليه وكالة/ حسين عبدالله بن حسين السعدي بصفته وكيلاً عن محسن بن عبدالعزيز بن عيسى باجري المدونة هويته ووكالته مسبقاً، وحضر المدعى عليه وكالة/ محمد عبدالله محمد العمودي بصفته وكيلاً عن كلاً من عقيل عبد العزيز عيسى باجري و أمل عبد العزيز عيسى باجري المدونة هويته ووكالته مسبقاً، ولم تحضر المدعى عليها وداد ولا من يمثلها رغم تبغلها الكترونياً بموعد هذه الجلسة لذا قررت الدائرة نظر الدعوى في حقها حضورياً، عليه تقرر الدائرة إقفال باب المرافعة.

الأسباب

فبناء على ماتقدم من دعوى المدعي والتي يطلب فيها إثبات وقفية مورثه للعقار محل الدعوى، وقد قرر بأن العقار مرهون لبنك الراجحي، وأن البنك لا يمانع من فك الرهن عند سداد الدين، وحيث إن الرهن يقيّد المالك في التصرفات الناقلة للملكية إلا بإذن المرتهن أو وفاء الدين، فإن دعوى إثبات الوقف تكون سابقة لأوانها ما

لم يثبت انتقال ملكية العقار للمورث خالية من الرهن، وحيث إن الوقف لا يصح إلا على ما يملكه الواقف ملكًا تامًا، لأنه تصرف ناقل للمنفعة الدائمة، فلا يجوز إيقاعه على مال لا يملكه، فقد جاء في قرار الهيئة القضائية العليا رقم (368) وتاريخ 1394/4/28هـ ما نصه: "ثبوت التملك شرط لصحة الوقف"؛ لذلك كله:

منطوق الحكم

قررت الدائرة رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه منها وبهذا حكمت الدائرة، وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم، وأفهمت المدعي بأن له حق تقديم اللائحة الاعتراضية، بعد استلامه نسخة الحكم إلكترونياً، وله بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه على الحكم تبدأ من تاريخ اليوم التالي من إعتماد صك الحكم، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية ، وبهذا انتهت الدعوى، وَرفعَت الجلسَة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر بتاريخ: 05/ 09/ 1446هـ

رئيس الدائرة القضائية
عبدالعزيز بن عبدالله بن ابراهيم القرعاوي

محسن بن عبدالعزيز بن عيسى باجري